副　　本

事件番号　令和６年（ワ）第１８４７号

損害賠償請求事件（国賠）

原　　告　越川雅史

被　　告　村越祐民、市川市

令和８年７月１日

千葉地方裁判所　民事第３部合議４係　御中

第１５準備書面

被　告　　村　越　祐　民

第１　本書面の趣旨

本書面は、原告が令和８年６月２６日付第７準備書面において新たに展開した主張のうち、被告村越に関わる論点であって、被告村越が従前の準備書面において述べていないものに限って、応答するものである。その余の点に対する被告村越の主張は、第１０準備書面ないし第１４準備書面に記載のとおりであり、原則として参照するにとどめる。

具体的には、本書面は、原告が新たに展開した、原告による公文書公開請求に係る主張（第７準備書面第１。本書面第２）、申告の作出経緯と申告内容の真実性に関する主張（第７準備書面第４の２及び同４。本書面第３）、原告のいわゆる「悪魔の証明」に関する主張（第７準備書面第４の１。本書面第４）、田中の市議会答弁に関する主張（第７準備書面第４の３。本書面第５）、並びに摘示事実の重要部分

の真実性の判断基準時に関する主張（第７準備書面第４の１。本書面第６）について、応答するものである。

第２　原告の公文書公開請求（甲第４１号証）について

１　原告の主張

原告は、被告市川市が、令和３年９月１６日付で、原告のパワーハラスメントに係る音声データ、動画データ、聞き取り調査記録、会議議事録等が、いずれも職務上作成も取得もしておらず存在しないため、文書不存在の決定を原告に通知したこと（甲第４１号証）を捉え、原告のパワーハラスメントを裏付ける客観的証拠は当時から存在せず、パワーハラスメントはでっち上げであったことが明らかである旨主張する。

２　原告は、録音・録画による記録が存在しないことを、あらかじめ知り得ていたこと

しかし、甲第４１号証は、かえって、原告が、録音及び録画による記録が存在しないことを、あらかじめ知り得ていたことを示すものである。

原告は、甲第６号証及び甲第７号証が公開された令和３年８月３０日及び同年９月２日から、間を置かない同月６日付で、被告市川市に対し、原告のパワーハラスメントに係る音声データ及び動画データを筆頭に指定して、その存否を公文書公開請求により確認し、同月１６日付でその不存在の決定を得ている（甲第４１号証）。

公文書の存否を確認する場合に、その裏付けとなる資料の有無を問うとしても、通常想定されるのは、調査記録や議事録等の文書である。しかるに、原告は、音声データ及び動画データという特定の証拠方法を筆頭に指定して、その不存在を確認

している。当該請求が迅速かつ対象の特定が的確であることは、原告が、録音及び録画という証拠方法の存否を、あらかじめ強く意識していたことを示すものである。

３　被告村越が録音による記録化を了承していたこと

被告村越は、当時、原告のパワーハラスメントに当たる言動から職員を保護し、その実態を正確に記録する目的で、録音による記録化が試みられたことを、企画部長佐野滋人から直接知らされ、これを了承していた。被告村越自身、佐野から、職員に対する原告の言動を記録するための録音機を示され、その場で、当該録音機によりその場の会話を録音した上で、これを再生して聞かせられ、その記録の精度を確認したことがある。これは、原告を陥れる趣旨ではなく、原告のパワーハラスメントに当たる言動の実態を正確に記録するための、正当な対応であった。そもそも、原告がパワーハラスメントに当たる言動を行わなければ、原告に不利な記録が残ることも、本来あり得ない。

４　原告が録音による記録化の試みを知り得ていたこと

しかるに、原告は、録音機が配付された一部の職員に対しては、その後の一定期間近づかなくなった。原告が、いかなる職員に録音機が配付されたかを知り得ていたことは、原告が、被告市川市の内部における録音による記録化の試みについて、その具体的な内容に至るまで、申告者周辺との接触を通じて知得していたことを、示すものである。

そして、被告村越は、原告が援用する令和４年４月１２日のテレビ朝日報道（甲第１０号証）において、申告した職員自身の発言として紹介された音声が、申告者の一人である小沢のものである旨を、聞き及んでいる。原告は、小沢と、本件パワー

ハラスメント問題が表面化する以前から、親密に接触していたことは原告自らが明らかにしているとおりである（甲第３８号証７頁）。

以上の事情に照らせば、原告が、前記２のとおり、録音及び録画の不存在をあらかじめ強く意識し、これを的確に確認し得たのは、原告が、被告市川市の内部における録音による記録化の試みと、それが結局奏功しなかったことを、申告者周辺との接触を通じて、事前に知得していたことによるものと解さざるを得ない。

５　物的証拠の不存在は、原告のパワーハラスメントに当たる言動の不存在を意味しないこと

そして、いずれにせよ、録音・録画等の物的証拠が存在しないことは、原告のパワーハラスメントに当たる言動が存在しなかったことを意味するものではない。

原告のパワーハラスメントに当たる言動は、第１４準備書面第３の３に述べたとおり、当事者による直接の見聞、被告市川市の組織的な調査及び確認、申告内容と原告の公開された言動との符合、並びに中立的な第三者による裏付けという、複数の独立した証拠によって、重層的に裏付けられているのであって、録音・録画という物的証拠の有無によって、その存否が左右されるものではない。

かえって、原告が、録音及び録画の不存在をあらかじめ知り得た上で、これを的確に確認し、客観的証拠の不存在をいう材料としていることは、原告自身が、録音及び録画がされ得る状況に置かれていたこと、すなわち、原告に、記録化の対象となるべき言動が現に存在したことを、うかがわせるものというべきである。

そもそも、被告市川市が、現職の市議会議員である原告を名指しして、甲第６号証及び甲第７号証をはじめとする一連の正式な対応をするに至ったのは、職員からの申告が現に存在し、かつ、原告の言動による職員への影響が、市として看過し得ないものであったからにほかならない。被告市川市が、組織として、かかる正式な対

応に及んだという事実自体が、原告のパワーハラスメントに当たる言動が現に存在したことを、端的に示すものである。物的証拠の有無を奇貨として、これを「でっち上げ」「捏造」であるとする原告の主張は、失当である。

第３　申告の作出経緯と申告内容の真実性に関する原告の主張について

１　申告の作出経緯と申告内容の真実性とが不可分であるとの主張について

原告は、申告の作出経緯と申告内容の真実性とが論理的に別個の問題であるとの被告村越の主張に対し、本件においては、単に申告を促した程度の事情ではなく、申告それ自体が作出・誇張されたものであるから、その作出経緯は、申告内容が原告の現実の言動を裏付ける独立した証拠たり得ないことを直接基礎づける旨主張する。

しかし、原告の当該主張は、申告の作出経緯に関する事情から、申告内容そのものが虚偽であるという結論を導こうとするものであって、第１２準備書面第６及び第１３準備書面第５に述べたとおり、論理の飛躍がある。

原告が、その援用する山室陳述書（乙Ａ第１３号証）等によって述べるところは、その大半が、アンケートの記載事項の追記や表現の修正といった、申告の作出の経緯に関するものであって、原告が市職員に対して現にいかなる言動を行ったかという、申告内容の核心そのものを、具体的に否定するものではない。

そもそも、申告の作出経緯が、申告内容の真実性を直接左右するというのであれば、原告は、申告をした職員全員を証人として申請し、その作出経緯及び申告内容の真偽について、これを尋問により明らかにすれば足りる。原告は、申告をした職員と現に接触し得る立場にありながら（甲第４０号証２頁）、申告をした職員の大

半について、その陳述も人証の同行申出もしていない。申告の作出経緯をもって申告内容の虚偽をいう原告の主張は、その立証の方法においても、一貫しないものである。

そして、申告内容、すなわち、原告がパワーハラスメントに当たる言動を現に行ったことは、第１４準備書面第３の３に述べたとおり、申告の作出経緯とは独立した複数の証拠によって、重層的に裏付けられている。

２　原告が令和４年６月３日のメール（乙Ｂ第２４号証）の趣旨を是認していないとの主張について

原告は、被告村越が援用する令和４年６月３日付けのメール（乙Ｂ第２４号証）について、原告は、６月３日案の趣旨を確認した上で「これが確定答弁なのでしょうか」と疑義を呈したものであって、当該案の前提を是認したことを意味しない旨主張する。

しかし、被告村越が乙Ｂ第２４号証によって示したのは、原告が当該案の前提を是認したという事実ではない。被告村越が示したのは、原告自身が、当該メールにおいて、申告に至る経緯を、職員が「誰も訴え出ていないから、訴え出るよう笠原から指示があった」ものと理解し、当該指示を行った笠原を、自ら「職員想い」と評していたという、原告自身の認識の事実である。

すなわち、原告自身が、上司である笠原が職員に申告を促したことを、職員を想ってのものと受け止めていたのであって、このことは、申告が、上司からの促しを契機としてされ得るものであり、かつ、促しがあったことをもって申告内容が虚偽となるものではないという、被告村越の主張を、原告自身の認識によって裏づけるものである。

かえって、原告が、当該案を確定答弁とすることに疑義を呈し、その後、「誇張」論を含む６月６日案が形成されるに至ったことは、本件市川市説明にいう「誇張」論が、原告自身の働きかけを契機として、事後的に形成されたものであるという経緯を、裏づけるものにほかならない。この点は、第１２準備書面第５及び第１３準備書面第７に述べたとおりである。

第４　原告のいわゆる「悪魔の証明」に関する主張について

原告は、被告村越が「いつ、どこで、誰に対して、どのような態様で」パワーハラスメント行為が行われたかを示さなかったため、原告は、やってもいない行為を証明しなければならないという、いわゆる「悪魔の証明」を求められ続けた旨主張する。しかし、原告の当該主張は、その前提を欠く。

第一に、本件投稿の摘示事実の重要部分の真実性についての立証責任は、被告村越にある。被告村越が、原告のパワーハラスメントに当たる言動が真実であることを立証すべき立場にあるのであって、原告が、当該言動の不存在を証明すべき立場にあるのではない。原告が、誰かから、その不存在の証明を迫られたという事実は、存在しない。原告は、市議会において、自らの言い分を一方的に述べていたにすぎない。

第二に、原告が、真に、自らの潔白を明らかにし、事実を解明することを望むのであれば、市議会の如き議員が一方的に主張する場ではなく、客観的な調査の場において、自らの言い分を述べ、その検証を受ければ足りたはずである。現に、被告村越は、本件について、第三者を交えた手続による調査を求めていた。しかるに、原告及び原告に同調する議員は、調査のための委員会の設置に反対し、これに抵抗して、その設置を阻んだ（甲第８号証、甲第１３号証、甲第１５号証）。原告は、自

ら、事実解明の場を閉ざしておきながら、証明の機会がなかったかのように主張するものであって、その主張は失当である。

第５　田中の市議会答弁（甲第４３号証）について

１　原告の主張

原告は、令和４年７月１２日の市川市議会臨時会における田中の答弁（甲第４３号証）を援用し、田中が、大津が報道機関に宛てて職員の申告内容は事実に基づく旨を発表したこと（甲第２４号証）を問題視し、大津を事実上解任したものであるから、甲第２４号証は信用できない旨主張する。

２　田中が問題視したのは、「誇張」があった点とは解されないこと

しかし、田中が問題視したのが、付帯的な事項に「誇張」があった点であると解することはできない。なぜなら、付帯的な事項に「誇張」があったことは、大津自身が、甲第２４号証及び甲第４号証において、既に認めて陳謝しているところであって、この点について、大津と田中との間に対立は存しないからである。

３　田中が問題視したのは、申告の根幹が真実であるとの大津の認識であること

甲第２４号証の趣旨は、退職者等に関する付帯的な事項に誇張があったことは認めて陳謝しつつ、原告のパワーハラスメントに当たる言動という申告の根幹は真実である、というものである。

そして、田中は、甲第４３号証において、大津が職員の申告内容は事実に基づく旨を発表したことについて、「私の望んでいたことは異なっていた」とし、「議員に対して、証拠がなく、そして誇張があったということで、提起してはならない」「パ

ワーハラスメントの要件については……私は断定できるものではない」と述べている。

これらの答弁に照らせば、田中が問題視し、大津を辞職に至らしめたのは、大津が、付帯的な事項の誇張を認めた点ではなく、原告のパワーハラスメントに当たる言動という申告の根幹は真実であるとの認識を維持し、これを表明した点にほかならない。

４　大津が市長の意向に反してもなお認識を維持したことが、甲第２４号証の信用性を高めること

そうすると、大津は、申告の根幹が真実であるとの認識を、田中の意向に反してでも維持し、その結果、副市長の地位を失うに至ったものである。

保身を図る者であれば、人事権を有する田中の意向に沿うのが通常であるところ、大津は、辞職という重大な不利益を被ることになっても、なお、その認識を撤回しなかった。このことは、甲第２４号証における大津の認識が、その確信に基づくものであったことを、強く示すものである。

原告は、甲第４３号証をもって甲第２４号証の信用性を争うが、甲第４３号証は、かえって、甲第２４号証の信用性を高めるものというべきである。

なお、原告が援用する甲第４３号証は、田中の答弁のみならず、これを質した市議会議員宮本均の発言を含むものであるところ、同議員は、大津が、副市長であると同時に、自らパワーハラスメントの被害を受けた旨を議場で答弁した当事者でもあることを指摘した上で、大津が、自らの答弁が報道と同様に「誇張」されたものとされることに耐えられなかったのではないか、それは公務員として、とりわけ、副市長を務めた者としての矜持によるものではないか、と述べている。

さらに、同議員は、当該議会において問われているのはパワーハラスメントがあったか否かであり、理事者の答弁は極めて重いものであるとした上で、大津からパワーハラスメントの被害があった旨の答弁があったこと、そして、当該答弁が虚偽であるか否かは未だ明らかでない旨を述べている。

このように、原告が援用する甲第４３号証は、その全体を見れば、大津が、被害を受けた当事者として、公務員の「矜持」に基づき、原告によるパワーハラスメントの真実性については一歩も譲らなかったものであり、かつ、当該答弁が虚偽であるとは示されていないことをむしろ明らかにするものである。原告が、甲第４３号証のうち田中の答弁の一部のみを捉えて、これを自らに有利な証拠として援用するのは、同号証の趣旨を曲解するものというべきである。

５　「誇張」論は、客観的事実の変動に基づくものではないこと

そして、本件市川市説明にいう「誇張」論は、このように、原告のパワーハラスメントに当たる言動が真実であるとの認識を維持する者が、その地位を追われる経緯の中で、被告市川市の見解として形成されていったものであって、客観的な事実関係の変動に基づくものではない。この点は、本件市川市説明が、原告自身の働きかけを契機として、政治的な経緯の中で事後的に形成されたものであるという、第１４準備書面第３の１に述べた経緯と、符合するものである。

この点に関し、大津自身が、その準備書面において、被告市川市が、職員一人一人に対するヒアリングを通じて原告のパワーハラスメントに当たる言動を認定していたにもかかわらず、これを事後に撤回したことについて、「通常あり得ない」、「不自然極まりない」ものであって、「何かしらの政治的判断によるもの」と思われる旨を述べている（乙Ｂ第２７号証）。大津は、当時、副市長として、原告のパワーハラスメント問題への対応に当たり、市の認定過程を内側から承知していた者である。その立場にある者が、後の撤回を、客観的な事実関係に基づくものではなく、

政治的判断によるものと評していることは、本件市川市説明にいう「誇張」論及び公文書の撤回が、客観的な事実関係の変動に基づくものではなく、政治的な経緯の中で形成されたものであることを、裏づけるものにほかならない。

さらに、大津は、その準備書面において、令和４年６月２１日の議会開始前に、原告を含む３名の議員から謝罪を求められ、付帯的な事項の誇張について謝罪したこと、しかるに、職員の申告は事実に基づく旨の書面（甲第２４号証）を発出したところ、その後間もなく、田中から、かねて預り扱いとされていた辞職願を持ち出され、辞職を求められたこと、そして、これは、原告らが、当該書面の内容を不服として、田中に働きかけた結果によるものと考えられることを、述べている（乙Ｂ第２７号証）。この経緯は、原告の被告市川市に対する働きかけが、単に客観的証拠の不存在を指摘して異議を述べるにとどまるものではなく、原告のパワーハラスメントに当たる言動が真実であるとの認識を維持し、これを表明した副市長を、その地位から退かせるに至るものであったことを、端的に示すものである。原告が、自らの働きかけを、正当なものにすぎないというのは、その実態に沿わない。

６　田中の答弁は、原告の言動の不存在を基礎づけないこと

なお、田中が、甲第４３号証において、パワーハラスメントの要件について「私は断定できるものではない」と述べている点も、原告の援用の趣旨に沿うものではない。

当該答弁は、原告のパワーハラスメントに当たる言動が存在しなかったことを断定したものではなく、これを断定し得ないとしたにすぎない。これは、当該言動の不存在を、何ら基礎づけるものではない。

７　原告の、被告村越が詳細な説明をしてこなかったとする主張について

原告は、被告村越が、市長選挙に落選した後、本件について「一民間人なので承知していない」（甲第１０号証）と述べ、詳細な説明をしてこなかった旨主張する。

しかし、被告村越は、市長在任中の令和４年１月１４日、テレビ朝日記者中尾からの取材の申入れを受け、自ら中尾に架電し、３０分以上にわたり真摯に応対して、原告のパワーハラスメントの問題について、説明を尽くしているものである（乙Ｂ第１８号証、第１４準備書面第３の３）。

他方、原告が引用する甲第１０号証は、被告村越の市長退任後である同年６月２１日の報道である。被告村越は、同年４月に市長を退任しており、甲第１０号証にいう被告村越の発言は、退任後の被告村越が、その退任後に形成された本件市川市説明、すなわち、「誇張」論について問われたのに対し、これらが自らの関与しないところで形成されたものであって、応える立場にない旨を述べたものにすぎない。

しかるに、中尾は、被告村越の上記の真摯な対応の実態を報ずることなく、被告村越が応える立場にない旨を述べた部分のみをことさらに取り出し、あたかも被告村越が、自らの市長在任中の事柄について、無責任にこれを顧みず、何ら説明し得ないかのような印象を与える形で、これを報道したものである。

このように、中尾が、被告村越の説明を恣意的に切り取り、その実態とは正反対の印象を与える形でこれを報道したことは、当該報道（甲第１０号証）が、第１４準備書面第３の４に述べたとおり、原告の提供した情報を基礎とする、一方的かつ作為的なものであったことを、改めて裏づけるものである。そして、当該報道に対しては、被告市川市自身が、「事案全てがでっち上げではない」、「事実と異なる内容」であるとして、これに反論しているところである（甲第２２号証、甲第２４号証）。すなわち、甲第１０号証の報道が事実と異なるものであったことは、被告村越が主張するにとどまらず、被告市川市自身が、当時、これを表明していたものである。

以上のとおり、被告村越は、市長在任中、原告のパワーハラスメントの問題について、取材に対しても、また本訴訟においても、現に説明を尽くしてきたものである。かえって、前記第４に述べたとおり、自ら事実解明の場を閉ざしておきながら、被告村越が説明をしてこなかったかのようにいう原告の主張は、その前提を欠く。

第６　摘示事実の重要部分の真実性の判断基準時に関する原告の主張について

原告は、摘示された事実の重要部分の真実性は、事実審の口頭弁論終結時を基準として判断され、行為の時点後に生じた証拠を考慮することも許される旨を判示した判例（最判平成１４年１月２９日裁判集民２０５号２３３頁）を援用し、被告村越が自己に有利な後行の事実のみを援用し、原告に有利な後行の事実（甲第１０号証）を排斥することは一貫性を欠く旨主張する。

被告村越は、摘示事実の重要部分の真実性が、事実審の口頭弁論終結時を基準として、本件投稿後に生じた証拠をも考慮して判断されるべきことを、争うものではない。被告村越が、本件投稿後に作成された証拠を、真実性を基礎づけるものとして援用するのと同様に、原告が、本件投稿後の証拠を、真実性を否定するものとして援用することも、当然に許される。したがって、原告が援用する本件市川市説明も、本件投稿後に生じた事情であることをもって、真実性の判断から排除されるものではない。

もっとも、本件投稿後に生じた証拠が真実性の判断に供されるとしても、その証拠が、原告のパワーハラスメントに当たる言動の存否について、いかなる証明力を有するかは、別個の問題である。

そして、原告が援用する本件市川市説明は、第１４準備書面第３の１及び本書面第５に述べたとおり、原告自身の働きかけを契機として、政治的な経緯の中で事後的に形成されたものであって、客観的な事実関係の変動に基づくものではない。したがって、本件市川市説明は、本件投稿後の証拠として真実性の判断に供されるとしても、原告がパワーハラスメントに当たる言動を現に行ったという、第１４準備書面第３の３に述べた複数の独立した証拠によって重層的に裏付けられる客観的事実を、覆すに足りる証明力を有するものではない。

他方、原告が援用する甲第１０号証もまた、本件投稿後の証拠として真実性の判断に供され得るものであるが、同号証は、第１２準備書面第３の２に述べたとおり、原告本人の情報提供及び出演並びに原告が私的に接触した申告者の発言に依拠するものであって、原告のパワーハラスメントに当たる言動の不存在を客観的に基礎づけるものではない。

第７　結語

以上のとおり、原告が第７準備書面において新たに展開した各主張は、いずれも理由がない。

原告が援用する公文書公開請求に係る不存在の決定（甲第４１号証）、申告の作出経緯に関する主張、及び田中の答弁（甲第４３号証）は、いずれも、原告のパワーハラスメントに当たる言動の真実性を否定するものではなく、かえって、これを裏づけ、又は本件市川市説明が客観的な事実関係の変動に基づくものではないことを示すものである。

そして、摘示事実の重要部分の真実性が、本件投稿後に生じた証拠をも考慮して判断されるとしても、原告が援用する本件市川市説明は、原告がパワーハラスメントに当たる言動を現に行ったという客観的事実を覆すに足りる証明力を有しない。

よって、本件投稿の摘示事実の重要部分、すなわち、原告が市職員に対しパワーハラスメントに当たる言動を行ったことは、真実であり、被告村越に不法行為は成立しない。

被告村越は、重ねて、原告の被告村越に対する請求の棄却を求めるとともに、本件の速やかな審理の完結を求める。

以　上